МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2026 оны 01 дугаар сарын 08 № 01/02 Улаанбаатар хот

"ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР"
ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Б.ЧАГНААДОРЖ ТАНАА

Иргэн Б.Пүрэв Комисст хандаж "... Миний бие "Дарханы Төмөрлөгийн үйлдвэр" ТӨХК-т (хуучин нэрээр) 2007 онд гэрээтээр ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 2008 оноос цуйх арматур үйлдвэрлэх цехэд төгсгөл хэсгийн оператораар 2018 оны 3 дугаар сар хүртэл ажиллаж байсан. 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны орчимд цехийн шөнийн ээлжид ажиллаж байгаад угаарын хийний хордлогод орсон. Ингээд ажлаа хийж байхдаа 2018 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр өглөөний ээлжид гараад орой 17.00 цагт ажлаас буугаад харих замдаа хордлогын улмаас тархины судас нарийсаж харвалт өгсөн. Ийнхүү хэвтэрт орж өндөр настан ээжийнхээ асаргаанд орж ээжтэйгээ хоёул амьдралын хүнд нөхцөлд амьдардаг бөгөөд эмнэлгийн хяналтад байж, өнөөдрийг хүртэл тогтмол эмчилгээ хийлгэж, асаргаанд байна. Тухайн үед үйлдвэрийн ослын акт гаргаагүйгээс миний бие мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас тэтгэвэрт гарах, мөн байгууллагын зүгээс ямар нэгэн тусламж дэмжлэг авах боломжгүй байна" гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Комисс гомдолд дурдсан асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр дараах ажиллагааг явуулсан. Үүнд:

1.Иргэн Б.Пүрэвийг "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ТӨХК-д ажиллаж байхдаа үйлдвэрийн осолд өртсөнийг бүртгэж, акт тогтоон холбогдох байгууллагад бүртгүүлэхийг хариуцагчид даалгах, гэм хорын хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.2 дахь заалтыг үндэслэн Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр шүүхэд төлөөлөн нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 138/ТШ2023/00055 дугаар тогтоолоор иргэний хэрэг үүсгэж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа эхэлсэн. Энэ хугацаанд захирал Б.Чагнаадоржийн эрх олгосноор Хуулийн хэлтсийн дарга Г.Жавхлантөртэй 2025 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр уулзалтыг Комиссын байранд зохион байгуулсан бөгөөд Б.Пүрэвийн хувийн амьдралын нөхцөл байдал болон эрүүл мэндийн байдлыг харгалзан үзэж, компанийн зүгээс уг иргэнд мөнгөн дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг шийдвэрлэхээр харилцан тохиролцож, Комисс Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын анхан шатны шүүхээс нэхэмжлэлийг татан авсан болно.

2.Хуулийн хэлтсийн дарга Г.Жавхлантөртэй хийсэн дээрх уулзалтын мөрөөр иргэн Б.Пүрэвт өөрийн гаргасан хүсэлтийнх нь дагуу компаниас холбогдох мөнгөн дэмжлэг, туслалцаа, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлыг шийдвэрлүүлэх хүсэлтийг "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Чагнаадоржид 2025 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01/680 дугаар, 2025 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн ТГ-

1500600117

05/1771 дугаар албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн бөгөөд өнөөдрийг хүртэл хариуг ирүүлээгүй байна.

Архив, албан бичиг хөтлөлтийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.4 дэх заалтад асуудал шийдвэрлэх хугацааг хууль тогтоомж болон баримт бичигт зааснаас бусад тохиолдолд ажлын долоон өдрийн дотор, мөн зүйлийн 43.2 дахь хэсэгт нэмэлт ажиллагаа хийх шаардлагатай гэж үзвэл 30 хүртэл хоногоор сунгаж шийдвэрлэхээр хуульчилсан бөгөөд Комиссоос хүргүүлсэн дээрх албан бичгийг шийдвэрлэх талаар хуульд заасан хугацаанд Комисст албан ёсоор хариу ирүүлээгүй, хууль зөрчиж байна.

3.Комиссын Дархан-Уул аймаг дахь референт асуудлыг тодруулах зорилгоор “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн байранд 2025 оны 9 дүгээр сараас 12 дугаар сарын хугацаанд нийт 3 удаа очсон боловч “захирал байхгүй, холбогдох боломжгүй, тодорхой хариулах хүн байхгүй” гэсэн хариултыг өгсөн тул Комиссын Гомдол хяналт шалгалтын хэлтсийн холбогдох албан тушаалтнууд гүйцэтгэх захирал Б.Чагнаадорж болон Хуулийн хэлтсийн дарга Г.Жавхлантөр нартай 2025 оны 11, 12 дугаар сард удаа дараа утсаар болон цахим харилцаа холбооны хэрэгслээр асуудлыг шийдвэрлүүлэх талаар холбогдоход, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ, хамтын гэрээ хэлэлцээр, холбогдох баримт бичигт өөрчлөлт оруулсны дараа тухайн асуудлыг 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний дотор багтаан шийдвэрлэх тухай мэдэгдсэн хэдий ч энэ асуудал одоог хүртэл шийдвэрлэгдээгүй, иргэн Б.Пүрэвийн эрхийг хангах талаар ямар ч арга хэмжээ авсангүй.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Ажилгүйдэх, өвчлөх, тахир дутуу болох, бэлэвсрэх, өтлөх, эсхүл өөрөөс үл хамаарах бусад шалтгаанаар амь зуулгагүй болох нөхцөлд тэтгэмж авах эрхтэй”, Монгол Улсын Нэгдэн орсон олон улсын гэрээ болох Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 11 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “ ... хүн бүрийн болон түүний өрх гэрийн хүрэлцээтэй хоол хүнс, хувцас, орон сууцыг оролцуулан, амьдралын хүрэлцээтэй түвшинд аж төрөх, амьдралынхаа нөхцөлөө байнга сайжруулах эрхийг нь хүлээн зөвшөөрнө”, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцын 28 дугаар зүйлийн 1-д “... хүрэлцэхүйц хоол хүнс, хувцас, орон байраар хангагдах эрх, амьдралын нөхцөлөө тасралтгүй сайжруулах явдлыг оролцуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс, тэдний гэр бүл амьжиргааны хүрэлцэхүйц түвшинд байх эрхийг хүлээн зөвшөөрч, энэхүү эрхийг эдлэх явдлыг хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас үл алагчлах үндсэн дээр хөхиүлэн дэмжих зохистой арга хэмжээ авна”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 5-д “өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхтэй” гэж иргэний эрхийг тус тус баталгаажуулсан.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт “Ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөлөгч хамтын хэлэлцээ хийх, ажилтантай харилцан тохирч хөдөлмөрийн гэрээ, түүнийг дагалдах гэрээг байгуулах бөгөөд хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын харилцааны асуудлаар хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг тогтоох эрхтэй”, мөн хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1 дэх хэсэгт “хамтын гэрээгээр зохицуулах харилцааг талууд харилцан тохиролцох бөгөөд ажилтны хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолтой холбоотой асуудлыг хамтын гэрээнд тусгаж болно”, мөн зүйлийн 37.1.9 дэх заалтад “тухайн аж ахуй нэгж, байгууллагад ажиллаж байсан ахмад настан, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас эрүүл мэнд нь хохирсон ажилтныг дэмжих арга хэмжээ”-г авах талаар тус тус хуульчилсан.

Мөн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэгт “Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарах бүрд Засгийн газраас тогтоосон журмын дагуу осол, хурц хордлогыг тогтоох, судлан бүртгэх үүрэгтэй бөгөөд осол, хурц хордлогын шалтгааныг тогтоох акт, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий орон тооны

бус байнгын комиссыг байгуулж ажиллуулна” гэж заасан нь ажил олгогчийн хувьд нийтийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс хуулиар тогтоосон заавал биелүүлэх үүрэг бөгөөд нийтийн эрх зүйн хэм хэмжээгээр тогтоосон үүргийг ямар нэгэн хүндэтгэн үзэх шалтгаан, үндэслэлгүйгээр гагцхүү цаг хугацааны хүчин зүйлээр хязгаарлаж үл биелүүлэх, ослыг бүртгэж, шалтгааныг тогтоон цаашид энэ төрлийн осол эндэгдэл гаргахгүй байх зорилгоор хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах нь ажил олгогчийн нийтийн эрх зүйн хүрээнд хүлээсэн үүрэг юм.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 120 дугаар зүйлийн 120.1 дэх хэсэгт “Ажил олгогч нь ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үр дүнтэй, шат дараалсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ”, мөн хуулийн 125 дугаар зүйлийн 125.1 дэх хэсэгт “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод өртсөн, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөр өвчилсөн, эсхүл нас барсан ажилтны үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд даатгуулсан эсэхийг үл харгалзан ажил олгогч ажилтны нэг сарын дундаж цалин хөлсийг дараах хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн нөхөн төлбөрийг ажилтан, эсхүл түүний гэр бүлд нэг удаа олгоно”, мөн зүйлийн 125.1.1 дэх хэсэгт “үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 30 хүртэл хувиар алдсан бол тав дахин, 30-50 хүртэл хувиар алдсан бол долоо дахин, 50-70 хүртэл хувиар алдсан бол ес дахин, 70 ба түүнээс дээш хувиар алдсан бол 18 дахин”, мөн зүйлийн 125.2 дахь хэсэгт “Энэ хуулийн 125.1-д заасан нөхөн төлбөрийг хоёр болон түүнээс дээш удаа олгохоор хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж болно” гэж тус тус заажээ.

Иргэн Б.Пүрэвт мөнгөн дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх талаар арга хэмжээг авахгүй байгаа нь түүний Олон улсын гэрээ, Монгол Улсын Үндсэн хууль, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах, эд, мөнгөний тусламж авах эрхийг зөрчиж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд иргэн Б.Пүрэвийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах, эд, мөнгөний тусламж авах эрхийг хангаж,түүнд мөнгөн дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэх, хүний эрхийн зөрчлийг арилгах, цаашид энэ төрлийн зөрчлийг гаргуулахгүй байх талаар холбогдох арга хэмжээ авах шаардлагыг Танд хүргүүлж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж хуульчилсан. Шаардлагын мөрөөр авсан арга хэмжээ, холбогдох баримтыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн захирал Б.Даваадалайд.

ДАРГА Д.СҮНЖИД